

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7320/2543

พนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี
นาง พจนีย์ เรียมปิติ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2) (4)

แม้ความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528 มาตรา 91 ตรี ในคดีนี้จะเป็นกรรมเดียวกับความผิดฐานฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ในคดีก่อน แต่ขณะที่โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ นอกจากคดีก่อนยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นแล้ว คดีดังกล่าวยังเสร็จสิ้นไป เพราะศาลชั้นต้นจำหน่ายคดีเนื่องจากผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์ อันถือไม่ได้ว่าศาลได้มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่โจทก์ฟ้อง ฟ้องของโจทก์จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ยังไม่ระงับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2)(4)

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2542 เวลาประมาณ 18 นาฬิกา ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2542 เวลากลางคืนหลังเที่ยงทั้งเวลากลางวันและกลางคืน ต่อเนื่องกัน จำเลยประกอบธุรกิจจัดหางานให้นางสาวฐิตารีย์ พูลเพิ่มผล คนหางาน เพื่อไปทำงานในต่างประเทศที่ประเทศสิงคโปร์ โดยเรียกค่าบริการจากนางสาวฐิตา

รีย 35,000 บาทเป็นค่าตอบแทน ทั้งนี้โดยจำเลยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน จัดหางานกลาง และจำเลยหลอกลวงนางสาวจิตาเรียผู้เสียหายว่าสามารถหางานและ จัดส่งผู้เสียหายไปทำงานในหน้าที่ช่วยทำอาหารหรือเสิร์ฟอาหารในร้านขายอาหาร ไทยในประเทศสิงคโปร์ได้ แต่จะต้องเสียค่าบริการและค่าใช้จ่ายให้จำเลย 35,000 บาท ซึ่งเป็นความเท็จความจริงจำเลยไม่สามารถส่งผู้เสียหายไปทำงานดังกล่าวได้ เป็นเหตุให้ผู้เสียหายหลงเชื่อยอมมอบเงินให้จำเลยไป 35,000 บาท ขอให้ลงโทษ ตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 4, 30, 82, 91 ตี ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ คุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 30 วรรคหนึ่ง, 82, 91 ตี เรียงกระทงลงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานใน ต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 3 ปี ฐานหลอกลวงผู้อื่นว่าหางานในต่าง ประเทศได้จำคุก 3 ปี รวมจำคุก 6 ปี จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำ คูก 3 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องในความผิดฐานประกอบธุรกิจ จัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราช บัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 30 วรรคหนึ่ง, 82 คงจำ คูกจำเลยมีกำหนด 1 ปี 6 เดือน ในความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและ คุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 มาตรา 91 ตี เพียงกระทงเดียว

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า คดีนี้เป็นฟ้องซ้ำกับคดีอาญาหมายเลขดำที่
1339/2542 หมายเลขแดงที่ 23/2543ของศาลชั้นต้น เพราะจำเลยหลอกลวงนาง
สาวฐิตารีย์ผู้เสียหายเพียงครั้งเดียวและพนักงานอัยการได้ฟ้องจำเลยในความผิดฐาน
ฉ้อโกงเป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่ 1339/2542 หมายเลขแดงที่ 23/2543 ไปแล้ว
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2542 การที่โจทก์มาฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้อีกจึงเป็นฟ้องซ้ำกับ
คดีดังกล่าว เห็นว่า แม้ความผิดตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
พ.ศ. 2528มาตรา 91 ตรี ในคดีนี้จะป็นกรรมเดียวกับความผิดฐานฉ้อโกงตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ในคดีหมายเลขแดงที่ 23/2543 ของศาลชั้นต้น
แต่ก็ปรากฏในฎีกาของจำเลยเองว่าขณะที่โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้คดีหมายเลข
แดงที่ 23/2543ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น และคดีดังกล่าวเสร็จสิ้น
ไปเพราะศาลชั้นต้นจำหน่ายคดีเนื่องจากนางสาวฐิตารีย์ผู้เสียหายถอนคำร้องทุกข์อัน
ถือไม่ได้ว่าศาลได้มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่โจทก์ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้
แล้ว ฟ้องของโจทก์ในคดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำกับฟ้องของโจทก์ในคดีหมายเลขแดงที่
23/2543 ของศาลชั้นต้น สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ในคดีนี้จึงยังไม่ระงับตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 39(2)(4)

ส่วนที่จำเลยขอให้รอกการลงโทษ เห็นว่า สมควรรอกการลงโทษไว้เพื่อให้โอกาส
จำเลยได้กลับตนเป็นพลเมืองดีต่อไป แต่เพื่อให้จำเลยหลาบจำและป้องกันไม่ให้
จำเลยกลับไปกระทำความผิดอีก เห็นสมควรให้ลงโทษปรับจำเลยอีกสถานหนึ่งด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษปรับ 60,000 บาท อีกสถานหนึ่งลดโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ให้กึ่งหนึ่งแล้ว คงปรับ30,000 บาท โทษจำคุกให้

รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(จรัส พวงมณี-กมล เพียรพิทักษ์-สมชาย พงษ์ธา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>